

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado abrange os principais pontos abordados no material "**Aula 02 - Direitos e Garantias Individuais e Coletivos Parte 1**" (focado no art. 5º, incisos I a XXXI, da Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência correlata do STF e STJ).

1. Titularidade e Destinatários dos Direitos Fundamentais (Art. 5º, Caput)

- **Abrangência do texto constitucional:** O *caput* do art. 5º refere-se expressamente a **brasileiros e estrangeiros residentes no País**.
 - **Ampliação doutrinária e jurisprudencial:** O Supremo Tribunal Federal (STF) e a doutrina consagram a interpretação extensiva de que **qualquer pessoa em território nacional** (incluindo estrangeiros não residentes/em trânsito e apátridas) é titular de direitos fundamentais compatíveis com a sua condição.
 - **Pessoas Jurídicas:** As pessoas jurídicas também são detentoras de direitos fundamentais compatíveis com a sua natureza (ex.: direito de propriedade, sigilo de correspondência/comunicações, inviolabilidade do domicílio e proteção à honra objetiva).
 - **Relatividade:** **Nenhum direito fundamental é absoluto**, incluindo o direito à vida e o direito de propriedade.
-

2. Direito à Vida (Art. 5º, Caput)

- **Dimensão:** Alcança a **vida intra e extrauterina**, englobando o direito à sobrevivência e a uma existência digna.
 - **Exceção à Pena de Morte:** A Constituição veda a pena de morte, salvo a única exceção em **caso de guerra declarada**.
 - **Entendimentos do STF:**
 - É compatível com a Constituição a **interrupção de gravidez de feto anencéfalo**.
 - São legítimas as **pesquisas com células-tronco embrionárias**.
-

3. Princípio da Igualdade / Isonomia (Art. 5º, Caput e Inciso I)

- **Igualdade entre os sexos:** Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da CF/88.
- **Isonomia Formal e Material:** O princípio veda discriminações arbitrárias, permitindo distinções apenas quando estabelecidas por lei ou pela própria Constituição. Atos infralegais (como edital de concurso) não podem criar restrições sem embasamento legal.

- **Direitos dos Transgêneros (STF):** É reconhecido aos transgêneros o direito à **alteração do nome e do sexo/gênero diretamente no registro civil**, independentemente de cirurgia de transgenitalização, tratamento hormonal ou autorização judicial.
 - **Eficácia Horizontal:** O princípio da igualdade vincula também os particulares nas relações privadas e trabalhistas.
-

4. Princípios da Legalidade e da Reserva Legal (Art. 5º, Incisos II e XIII)

- **Princípio da Legalidade:** Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
 - **Liberdade Profissional (Inciso XIII):** É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Trata-se de uma **norma de eficácia contida**, pois a lei infraconstitucional pode impor restrições e qualificações adicionais para o exercício de certas atividades.
 - **Reserva Legal Qualificada:** Ocorre quando a Constituição exige lei formal e já fixa, previamente, o conteúdo e a finalidade do ato (ex.: autorização judicial de interceptação telefônica restrita à investigação criminal ou instrução processual penal).
-

5. Liberdade de Expressão e Manifestação do Pensamento (Art. 5º, Incisos IV, V, IX e XIV)

- **Manifestação do Pensamento e Vedação ao Anonimato:** É livre a manifestação do pensamento, sendo **vedado o anonimato** para garantir a responsabilização por eventuais danos.
 - **Direito ao Esquecimento:** O STF fixou a tese de que o chamado "**direito ao esquecimento**" é **incompatível com a Constituição Federal**; eventuais abusos na divulgação de fatos verídicos lícitamente obtidos devem ser analisados no caso concreto.
 - **Censura e Licença:** A expressão da atividade artística, científica, cultural e de comunicação é livre, **independentemente de censura ou licença**.
 - **Direito de Resposta (Inciso V):** Assegurado o direito de resposta, **proporcional ao agravo**, cumulado com indenização por **dano material, moral ou à imagem** (aplicável a pessoas físicas e jurídicas).
 - **Acesso à Informação e Sigilo da Fonte (Inciso XIV):** Assegurado o acesso à informação e **resguardado o sigilo da fonte** quando necessário ao exercício profissional (ex.: atividade jornalística).
-

6. Consciência, Crença e Escusa de Consciência (Art. 5º, Incisos VI, VII e VIII)

- **Liberdade Religiosa e de Culto:** Inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos.
 - **Assistência Religiosa:** Assegurada, nos termos da lei, em entidades civis e militares de internação coletiva. O Estado é laico e garante o acesso dos religiosos, sem prestar diretamente a assistência.
 - **Escusa de Consciência (Inciso VIII):** Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica/política, **salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta E recusar-se a cumprir prestação alternativa** fixada em lei (norma de eficácia contida).
-

7. Intimidade, Vida Privada, Honra, Imagem e Dados (Art. 5º, Incisos X e XII)

- **Inviolabilidade da Intimidade e Imagem:** Assegurada indenização por dano material ou moral em caso de violação. Pessoas jurídicas também podem sofrer dano moral (Súmula 227/STJ).
 - **Publicação de Biografias (ADI 4815):** É **inexigível o consentimento prévio** do biografado, de coadjuvantes ou de familiares para a publicação de obras biográficas literárias ou audiovisuais.
 - **Agentes Políticos e Servidores:** A privacidade de agentes políticos é relativa quanto aos atos da vida pública. É legítima a divulgação nominal dos vencimentos de servidores públicos.
 - **Sigilo Bancário e Fiscal:** Podem ser quebrados por decisão judicial fundamentada ou por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).
-

8. Inviolabilidade Domiciliar (Art. 5º, Inciso XI)

- **Conceito Amplo de "Casa":** A abrange residências, qualquer compartimento habitado, aposentos ocupados de habitação coletiva (ex.: quarto de hotel ocupado) e compartimentos privados não abertos ao público onde alguém exerce profissão ou atividade (ex.: escritório, consultório).
 - **Regras de Exceção ao Ingresso sem Consentimento:**
 - **A qualquer hora (dia ou noite):** Em caso de **flagrante delito, desastre**, ou para **prestar socorro**.
 - **Apenas durante o dia:** Por **determinação judicial** (reserva de jurisdição).
 - **Entrada Forçada sem Mandado (STF):** Exige fundadas razões, devidamente justificadas *a posteriori*, sob pena de responsabilidade do agente público e nulidade dos atos praticados.
-

9. Sigilo de Correspondências e Comunicações (Art. 5º, Inciso XII)

- **Abrangência:** Protege o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas.
 - **Interceptação Telefônica:** Exige **ordem judicial**, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, destinada exclusivamente a **investigação criminal ou instrução processual penal** (exemplo de reserva legal qualificada).
-

10. Direito de Reunião (Art. 5º, Inciso XVI)

- **Requisitos Constitucionais:**
 1. Fins **pacíficos** e **sem armas**;
 2. Realizada em **locais abertos ao público**;
 3. **Independente de autorização** estatal;
 4. Não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local;
 5. **Exigência de prévio aviso** à autoridade competente.
 - **Jurisprudência do STF sobre "Prévio Aviso" (Tema 855):** O requisito do prévio aviso é satisfeito com a veiculação de informação (inclusive em redes sociais/meios de comunicação) que permita ao poder público zelar pelo caráter pacífico do ato e pelo trânsito. A ausência de notificação formal aos órgãos públicos **não torna a reunião ilegal**.
 - **"Marcha da Maconha" (ADPF 187):** Manifestações públicas em defesa da descriminalização ou legalização das drogas são protegidas pelas liberdades de expressão e de reunião, sendo vedada apenas a incitação ou estímulo ao consumo.
 - **Remédio Adequado:** O direito de reunião é protegido por **Mandado de Segurança** (e não por *Habeas Corpus*).
-

11. Liberdade de Associação (Art. 5º, Incisos XVII a XXI)

- **Características:**
 - Plena liberdade de associação para **fins lícitos**, sendo expressamente **vedada a de caráter paramilitar**.
 - A criação de associações e cooperativas **independe de autorização**, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
- **Dissolução e Suspensão:**
 - **Dissolução compulsória:** Exige decisão judicial **com trânsito em julgado**.
 - **Suspensão de atividades:** Exige decisão judicial (sem necessidade de trânsito em julgado).
- **Liberdade Negativa de Associação:** Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. É **inconstitucional condicionar a desfiliação** ao pagamento de débitos ou multas.
- **Representação Processual (Inciso XXI):** As entidades associativas atuam mediante **representação processual**, exigindo **autorização expressa** dos filiados para atuar judicial ou extrajudicialmente. (*Atenção: Difere do Mandado de Segurança Coletivo por entidade de classe, que constitui substituição processual e independe de autorização dos associados - Súmula 629/STF*).

12. Direito de Propriedade e Suas Limitações (Art. 5º, Incisos XXII a XXV)

- **Função Social:** O direito de propriedade é garantido, mas é condicionado ao cumprimento de sua **função social**.
- **Desapropriação (Inciso XXIV):** Pode ocorrer por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante **justa e prévia indenização em dinheiro** (ressalvadas as exceções previstas na CF).
- **Requisição Administrativa (Inciso XXV):** Em caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular; a indenização ao proprietário será **ulterior e somente se houver dano**.

13. Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Herança (Art. 5º, Incisos XXVII a XXXI)

- **Direitos Autorais:** Pertence aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
- **Imagem e Voz:** Assegurada a proteção às participações em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, **inclusive nas atividades desportivas**.
- **Propriedade Industrial:** A lei assegurará aos autores de inventos industriais **privilegio temporário** para sua utilização.
- **Direito de Herança e Sucessão:**
 - O direito de herança é garantido constitucionalmente.
 - A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela **lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros**, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do falecido (*de cujus*).

💡 Se desejar aprofundar em algum inciso específico, resolver questões comentadas do Cebraspe ou criar um mapa mental sobre estes tópicos, basta pedir!